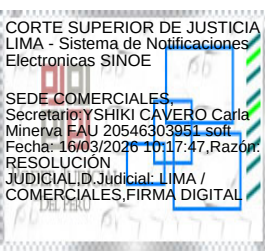


16° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL



EXPEDIENTE : 24927-2022-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : YSHIKI CAVERO CARLA MINERVA
DEMANDADO : GARATE SANCHEZ, VIVIANA ANGELICA
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

RESOLUCIÓN N° DIEZ

Miraflores, 13 de marzo de 2026. –

DADO CUENTA en la fecha, por las recargadas labores que afronta esta secretaría; y, **ATENDIENDO**:

1. Al escrito con código CDG N° 287966-2025 presentado por la demandante SCOTIABANK PERU S.A.A, con las tasas por derecho de notificación que se adjunta: Al Principal y Primer Otrosí: Téngase presente y habiendo cumplido lo ordenado mediante resolución número ocho de fecha 12/09/2025; y, estando al pedido de convocatoria a remate judicial electrónico téngase presente lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; **Y ATENDIENDO:**

PRIMERO: Que, el numeral 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece que, “(...) Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. (...)”

SEGUNDO: El artículo 731⁰¹ del Código Procesal Civil, establece que, “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo”.

TERCERO: El artículo 1⁰² de la Ley N° 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, establece que, “La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos a cargo de Martillero Público hábil, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes,

¹ Modificado por el artículo 4° de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

² Modificado por el artículo 3° de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales.”; (Subrayado agregado).

CUARTO: El literal c)³ del artículo 12º de la citada la Ley N° 30229, al regular las condiciones para remate por internet establece, *“Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa.”*

QUINTO: El artículo 3º de la Ley N° 30229 establece que, *“El Poder Judicial conduce y regula el proceso de implementación del Remate Electrónico Judicial (REM@JU) de acuerdo con la asignación presupuestal que se apruebe anualmente.”*

SEXTO: Que, si bien la Ley N° 32297, publicada el 11 de abril de 2025, ha introducido modificaciones a los artículos 731º del Código Procesal Civil y los artículos 1º, 12º, 13º, 15 y 16º de la Ley N° 30229, estableciendo, entre otros, que los remates judiciales se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) y regulando diversos aspectos de este sistema, a la fecha, el Poder Judicial no ha implementado de manera efectiva la funcionalidad dentro del sistema REM@JU que permita el nombramiento de martilleros públicos conforme a las nuevas disposiciones.

Por lo anterior, **CONVOQUESE A REMATE JUDICIAL**, conforme a lo siguiente:

- 1. Demandante:** SCOTIABANK PERÚ S.A.A., con RUC N° 20100043140.
- 2. Demandados:** VIVIANA ANGELICA GARATE SANCHEZ, identificada con DNI N° 06806075.
- 3. Monto de la Acreencia:** S/. 665,706.08 soles.
- 4. Partida Electrónica N° 11353499** del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
- 5. Tipo de Bien:** INMUEBLE.
- 6. Provincia:** Lima
- 7. Departamento:** Lima
- 8. Distrito:** SAN LUIS

³ Literal modificado por el artículo 3º de la Ley N° 32297, publicada el 11 abril 2025.

9. Dirección del Inmueble: JR. JOSE URDANIVIA GINES N°611- 615 – UNIDAD INMOBILIARIA N°1 (primer piso); URB. JAVI ER PRADO- III ETAPA, DISTRITO DE SAN LUIS; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

10. Moneda de la Deuda: Soles.

11. Monto de la Tasación: S/. 709,260.30 (setecientos nueve mil doscientos sesenta y 30/100 soles).

12. Precio Base:

PRIMERA CONVOCATORIA: S/. 472,840.20 soles

SEGUNDA CONVOCATORIA: S/. 401,914.17 soles

TERCERA CONVOCATORIA: S/. 341,627.04 soles

13. Descripción:

Inmueble ubicado en el primer piso, contando con la distribución de Sala - comedor, estudio, deposito, cocina, baño, lavandería, pasadizo, patio, dos dormitorios con closet, estacionamiento.

Área Ocupada de 198.06 m²

Área techada de 145.26 m²

14. Cargas y Gravámenes:

Asiento N°D00008

HIPOTECA: Viviana Angelica Garate Sanchez ha constituido hipoteca a favor del SCOTIABANK PERU S.A.A., hasta por la suma de S/. 755,209.70 soles; a fin de garantizar un préstamo por la suma de S/. 602,649.00 soles; las demás condiciones del préstamo dinerario con garantía hipotecaria constan en el contrato que se archiva. Así consta en la Escritura Pública de fecha 10/05/2018 otorgada ante Notario de Lima Marco Antonio Becerra Sosaya.

Al Segundo Otrosí. – Estese a lo dispuesto en la resolución que antecede.

Al Tercer Otrosí. – Téngase presente. **Notifíquese.** -

2. Al escrito con código CDG N° 318375-2025 presentado por la demandada VIVIANA ANGELICA GARATE SANCHEZ, sin las tasas por derecho de notificación: **Al Principal:** Téngase presente y estando al pedido de nulidad la recurrente no ha **presentado el arancel judicial correspondiente**; por lo que siendo esto así, esta parte deberá cumplir con presentar dicho arancel;

por tanto, se declara: **INADMISIBLE** lo solicitado, concediéndole a la recurrente el plazo de **01 DÍA HÁBIL** de notificada, a fin de que subsane la omisión advertida, bajo apercibimiento de rechazarse la misma. **Al Primer Otrosí.** – Téngase presente al letrado que se indica, **la casilla electrónica N°95676** , el correo electrónico y numero de celular. **Notifíquese.** –